

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5021/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสุนหรือรุณหรือรุ่ง

กับพวก

โจทก์

ศรียาหรือ

โปธา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 66 วรรคสอง

จำเลยที่ 2 มีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอยู่ในที่พักของจำเลยที่ 2 แล้ว จำนวน 4 ถุง ต่อมาจำเลยที่ 2 เดินออกจากที่พักไปรับเอาเฮโรอินจากจำเลยที่ 1 ในที่เกิดเหตุอีกจำนวน 4 ถุง เพื่อเอาไว้จำหน่าย เฮโรอินที่รับจากจำเลยที่ 1 เป็นคนละจำนวนกับเฮโรอินที่จำเลยที่ 2 มีอยู่เดิม ถือว่าเป็นการมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกรรมใหม่ขึ้นอีกกระทงหนึ่ง จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายรวม 2 กระทง

จำเลยที่ 2 มีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอยู่ในที่พักของจำเลยที่ 2 แล้ว จำนวน 4 ถุง ต่อมาจำเลยที่ 2 เดินออกจากที่พักไปรับเอาเฮโรอินจากจำเลยที่ 1 ในที่เกิดเหตุอีกจำนวน 4 ถุง เพื่อเอาไว้จำหน่าย เฮโรอินที่รับจากจำเลยที่ 1 เป็นคนละจำนวนกับเฮโรอินที่จำเลยที่ 2 มีอยู่เดิม ถือว่าเป็นการมีเฮโรอินไว้ในครอบ

ครองเพื่อจำหน่ายกรรมใหม่ขึ้นอีกกระทงหนึ่ง จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานมีเฮโรอีน
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายรวม 2 กระทง

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

ศาลอาญา - นายคมวุฒิ อินทรบุรี

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ศักดิ์ วิจิตรसारะวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ